МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.09.22 № 3/599

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭД ХОРООНЫ
ДАРГА Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2020 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн УИХ-03/2806 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцлаа.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд зааснаар хүн бүрийн өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлах аливаа арга замаар эрж, сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтдаг.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад дээрхтэй ижил агуулгаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан. Харин энэхүү эрхийг эдлэхэд онцгой үүрэг, хариуцлага оногдуулдаг бөгөөд пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар уг эрхийг хязгаарлах тохиолдолд бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах шаардлагын үүднээс хууль ёс, хэрэгцээ шаардлага, тэнцвэрийн зарчимд нийцүүлэн хуульчлахад анхаарах ёстой юм.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Хорооноос Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит 6 дахь тайланг хэлэлцээд 2017 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3404 дэх чуулганаар гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийн 37-д “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл түүний дотор интернэт мэдээллийн хэрэгсэлд тавьсан хууль ёсны хориг нэлээд өргөн хүрээтэй байгаад, мөн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нууцлалын талаарх өргөн хүрээг хамарсан тайлбарын улмаас мэдээлэл олж авах байдалд хязгаарлалт тавьж байгааг Хорооны зүгээс сайшаахгүй байна. Эрүүгийн хуулиас гүтгэлэгтэй холбоотой ерөнхий заалтыг хассаныг тэмдэглэхийн зэрэгцээ Эрүүгийн хуульд хэвээр байгаа гүтгэлэгтэй холбоотой бусад заалтууд, мөн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хэрэгжүүлэхэд хэт хязгаарласан байж болох, хазаарласан, царцаасан нөлөөтэй Иргэний хууль дахь гүтгэлгийг зохицуулсан зүйл, заалтыг хэрэглэх явдлыг ихэсгэж байгаа тухай мэдээллийн талаар Хороо зовниж байна. Хэвлэл, мэдээллийн ажилтнууд болон сэтгүүлчдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа үйлдлүүд болон аливаа бусад дайралтуудын тухай мэдээллийг мөн авч үзэж байна (Пактын 19, 21, 22, 26 дугаар зүйл)” гэжээ.

Түүнчлэн уг дүгнэлт, зөвлөмжийн 38-д “Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тухай Хорооны Ерөнхий зөвлөмж №34 (2011)-өөс үүдэн хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаанд аливаа хязгаарлалт тавихгүй байх, Пактын 19 (3) дугаар зүйлд заасантай нийцэж буй эсэхийг оролцогч улс нь нягтлах ёстой. Гүтгэлгийг бүрэн утгаар нь Эрүүгийн хуулиас

00000947

хасч, гэмт хэрэгт тооцохгүй байх, гүтгэлэг нь эрх чөлөөг хязгаарлах үндэслэл болохгүй байх, эрүүгийн болон иргэний хууль тогтоомжид заасан гүтгэлгийн талаарх зохицуулалтууд нь үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг боогдуулахгүй байх талаар эргэцүүлэх шаардлагатай. Хэвлэл, мэдээллийн ажилтнууд болон сэтгүүлчдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа бүх хэлбэрийн заналхийлэл болон аливаа бусад дайралтуудаас хамгаалах, халдлага, дайралт тохиолдсон үед даруй мөрдөн шалгах, энэ төрлийн үйлдэл хийсэн хүмүүст хариуцлага тооцохын тулд шүүхээс хариуцлага оногдуулах ёстой" гэсэн байна.

Үүний зэрэгцээ НҮБ-ын Хүний эрхийн Хорооноос Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийг тайлбарласан 2011 оны 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 38 дахь хэсэгт "...Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэлбэрүүд нь нийтийн албан тушаалтныг доромжилсон гэж үзэх энгийн баримт нь шийтгэл ногдуулах, нийтийн албан тушаалтнуудыг пактын зүйл заалтыг өөрт ашигтай хэрэглэх хангалттай үндэслэл болохгүй. Үүнээс гадна төрийн болон Засгийн газрын тэргүүн зэрэг улс төрийн өндөр эрх мэдэлтнүүдийг оролцуулан нийтийн бүх албан тушаалтан хууль ёсны дагуу шүүмжлэл, улс төрийн сөрөг хүчний анхааралд байна. Иймд эзэн дээдсийг дорд үзэх, үл хүндэтгэх ёс (desacato), далбаа, бэлэг тэмдгийг үл хүндэтгэх, төрийн тэргүүнийг гутаан доромжлох, төрийн албан тушаалтны нэр төрийг хамгаалах гэх мэт хууль тогтоомж нь Хорооны санааг зовоож байна. Хууль тогтоомж нь гагцхүү худал эсвэл буруу гэх дайралтад өртсөн бие хүнийг өмгөөлөхөд үндэслэгдсэн хатуу шийтгэл ногдуулах ёсгүй. Гишүүн улс арми, захиргааны гэх мэт байгууллагыг шүүмжлэхийг хориглох ёсгүй", мөн 42 дахь хэсэгт "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэн нийтлэгч, сэтгүүлчдийг гагцхүү Засгийн газар, эсвэл Засгийн газрын дэмжлэгтэй улс төр, нийгмийн тогтолцоог шүүмжилсэний төлөө шийтгэл ногдуулахыг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний зайлшгүй хязгаарлалт гэж хэрхэвч үзэж болохгүй" гэсэн ажээ.

Түүнчлэн уг Ерөнхий зөвлөмжийн 47 дахь хэсэгт "Нэр хүнд гутаасантай холбоотой тухай хууль тогтоомжийг маш хянамгай, 3 дахь хэсэгт нийцүүлэн боловсруулах ёстой бөгөөд тэдгээр нь практик дээр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг боомилоход үйлчлэх ёсгүй. Ийм бүх хууль тогтоомж, ялангуяа нэр төр гутаахтай холбоотой Эрүүгийн хууль нь үнэнийг хамгаалах хамгаалалтыг багтаасан байх бөгөөд мөн чанарын хувьд, нотолгооны субъектын хувьд илэрхийллийн хэлбэрүүдтэй холбоотойгоор хэрэглэгдэх ёсгүй. Ялангуяа нийтийн албан тушаалтнуудтай холбоотой тайлбар сэтгэгдлийн хувьд шийтгэх, санамсаргүй алдаа гаргаж, хорон санаа агуулалгүйгээр хэвлэн нийтэлсэн материалыг үнэн бус, хууль бус гэж үзэхээс зайлсхийвэл зохино. Ямар ч тохиолдолд шүүмжлэлийн сэдвийн асуудалд олон нийтийн эрх ашиг нь хамгаалалт болохыг хүлээн зөвшөөрвөл зохино. Залхаан цээрлүүлэлтийн арга хэмжээ, шийтгэлээс зайлсхийхэд гишүүн улсууд анхаарах нь зүйтэй. Зохистой үед нь хэрэгтнийг ялсан талын зардлыг нөхөн төлөх шаардлагад боломжийн хэрээр хязгаарлалт тавихад гишүүн улсууд анхаарах нь зүйтэй. Гишүүн улсууд нэр төр гутаахтай холбоотой Эрүүгийн хуулийг халахад анхаарвал зохино. Хамгийн ноцтой тохиолдолд Эрүүгийн хуулийг ашиглах бөгөөд шоронд хорих нь хэзээ ч зохисон шийтгэл бус юм. Гишүүн улсуудын хувьд хүнийг Эрүүгийн хуулиар нэр төр гутаасан гэж буруутгах ёсгүй бөгөөд яаравчлан шүүн таслах ёсгүй. Ийм практик нь хүний болон бусдын үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөгөө эдлэхийг хэтрүүлэн хязгаарласан гашуун сургамж дагуулдаг" гэжээ.

Монгол Улс НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит хэлэлцүүлгийн 2 дугаар цикльд 2015 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр орж, НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Нэгдсэн чуулганаас 164 зөвлөмж өгснөөс Монгол Улсын хэрэгжүүлэхээр хүлээн авсан 150 зөвлөмжид үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөтэй холбогдох үндэсний хууль тогтоомжийг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад нийцүүлэх асуудал багтсан юм.

Мөн НҮБ-ын Хүний эрхийг хамгаалагчийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч Мишель Форстын 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-наас 5 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд Монгол Улсад ажиллаад гаргасан тайлангийн зөвлөмжид “Интернэт болон бусад бүх орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөтэй холбоотой үндэсний хууль тогтоомжоо Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакттай нийцүүлэх, ялангуяа төрийн бодлого болон бизнесийн үйл ажиллагааг шүүмжилснээр мөрдлөг, дарамт эсхүл хүчирхийлэл амсдаггүй байх нөхцөлөөр хангах” талаар тусгажээ.

Иймээс Эрүүгийн хуулийн 13.14 дүгээр зүйлд тайлбар хийн нэмэлт оруулахаар боловсруулсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ